食品廣告違規類別 12／12

頭髮・頭皮

這一年被罰的說法，以及可以怎麼改寫

39 件
被罰案件，占全部 344 件的 11%

87%
刊登在網站，12 類中比例最高

362 萬元
罰款合計，單件最高 65 萬元

資料：臺北市政府衛生局「食品、健康食品違規廣告處罰案件統計表」114 年 11 月～115 年 10 月，共 344 件。一件案例可能同時屬於多個類別。

被罰原因：三條界線

醫療效能

提到疾病或症狀

準則第 5 條：涉及預防、改善、減輕、診斷或治療疾病、症狀，或降低致病相關的體內成分。

本類例：減少落髮、防脫髮、產後落髮、禿頭

食安法 §28 II｜罰 60 萬～500 萬元

誇大不實

改變生理或外觀

準則第 4 條：涉及維持或改變器官、組織、生理或外觀的功能，或沒有證據、與事實不符。

本類例：刺激髮根生長、白轉黑、增加髮量、髮根變粗 42%

食安法 §28 I｜罰 4 萬～400 萬元

健康食品

有許可證也有範圍

取得許可證（小綠人）的健康食品，只能宣稱核准的保健功效；超出範圍或誇大一樣違規。

本類相關項目：無，14 項中沒有頭髮類

健康食品管理法 §14

本類 39 件：提到「落髮、掉髮、脫髮」的有 16 件，「濃密、髮量、豐盈」20 件。附件二沒有任何頭髮或頭皮的功能詞句，一般食品幾乎沒有可以談的功效。

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

被罰說法：這一年都出現過

數字為被罰原句中出現該說法的件數；一件案例常同時出現多種說法。

醫療效能　提到疾病或症狀

落髮、掉髮、脫髮	16 件
產後落髮	3 件
禿頭	1 件

掉髮是症狀；連問句「什麼樣的掉髮情況適合使用？」也被罰。

誇大不實　改變生理、外觀或沒有根據

濃密、增加髮量、豐盈	20 件
刺激髮根、強韌髮根	14 件
頭皮環境、頭皮健康	11 件
生髮、加快頭髮生長	8 件
效果百分比，如髮根變粗 42.42%	6 件

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

真實案例：這樣寫被罰了

115 年 8 月公告｜網站

【滋養調節】養泌法豐盈膠囊

罰 32 萬元

食安法 §28 I

> 「專為『髮量狀態不如以往』的你而生」
>
> 「毛囊營養X頭皮環境X髮絲結構」

115 年 3 月公告｜電視

大漢賦根酵素黑潤進化組

罰 24 萬元

食安法 §28 I

> 「養髮新生、白轉黑」
>
> 「強韌髮根、增加髮量」

115 年 5 月公告｜網站

【30天有效頭滋】外泌體養髮組

罰 20 萬元

食安法 §28 I

> 「深層刺激髮根生長」
>
> 「減少落髮」

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

改寫對照：換成可用說法

被罰說法	建議改法	依據
減少落髮、防脫髮	刪除，屬於症狀	準則 §5
刺激髮根生長、白轉黑	刪除，沒有可替代的功效說法	準則 §4 第 3 款
12 週髮根變粗 42%	刪除數字與前後對比	準則 §4 第 2 款
養出豐盈髮量	「養顏美容」，不指名頭髮、不放前後對比	準則附件一
補充生髮原料胺基酸	「蛋白質是人體細胞、組織、器官的主要構成物質」	附件二（蛋白質）
維持頭皮健康	附件二沒有頭皮詞句；生物素只能寫「增進皮膚和黏膜的健康」，不延伸到頭皮	附件二（生物素）

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

合法來源：可以這樣說

附件一

通常可使用的詞句

- 養顏美容
- 青春美麗
- 營養補給

任何食品都可用，不能搭配誇張情境

附件二

營養素的生理功能

- 蛋白質：人體細胞、組織、器官的主要構成物質
- 生物素：增進皮膚和黏膜的健康
- 鋅：有助於皮膚組織蛋白質的合成

附件二沒有任何頭髮詞句

健康食品

沒有相關項目

- 14 項保健功效中沒有頭髮類

任何食品都不能宣稱生髮

允許詞句也會被罰的三種情況

- 把皮膚詞句延伸到頭皮：「增進肌膚與頭皮健康」
- 把營養素功能連到頭髮：「是代謝醣類、脂肪與蛋白質不可或缺的營養素，也與頭髮、皮膚、指甲健康維持相關」
- 加上數字：「12周後髮根有感變粗42.42%」「3個月後落髮減少36.4%」

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件